

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6055/2534

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
อุบลราชธานี

โจทก์

นายยงยุทธ ศิริวัฒน์สิทธิ์หรือศิริวัฒน์
สิทธิ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 40 ทวิ, มาตรา 45

จำเลยกระทำความผิดฐานซื้อสุราจากผู้ที่ไม่มียศชาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
มาตรา 40 ทวิ แต่ตามมาตรา 45 มิได้บัญญัติให้รับสุราของกลางจากการกระ
ทำความผิดฐานดังกล่าวไว้ อีกทั้งสุราของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็น
ความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิดอันจะรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 32, 33 กรณีจึงไม่อาจริบสุราของกลางได้

จำเลยกระทำความผิดฐานซื้อสุราจากผู้ที่ไม่มียศชาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
มาตรา 40 ทวิ แต่ตามมาตรา 45 มิได้บัญญัติให้รับสุราของกลางจากการกระ
ทำความผิดฐานดังกล่าวไว้ อีกทั้งสุราของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็น

ความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิดอันจะรีบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 กรณีจึงไม่อาจรีบสุรราชองกลางได้

(สมศักดิ์ วิรุฐติ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-สุนพ กิรติยุดติ)

ศาลแขวงอุบลราชธานี - นายวิเชียร โบราณวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายเสี๊ยม คชาธาร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ